

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

פ/25/1036

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – התיישנות בעבירות מין שנעשו במסגרת יחסי תלות או מרות),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 9 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) בעבירה לפי סעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז–1977² (להלן – חוק העונשין), בעבירות מין שבוצעו תוך ניצול יחסי תלות או מרות לפי סעיפים 346, 347, 347א, 348, 349 ו-351 לחוק העונשין ובעבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998³ (להלן – החוק למניעת הטרדה מינית), כאשר העבירה נעברה בנסיבות המנויות בסעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית – יחל מניין ההתיישנות בתום יחסי התלות או המרות."

2. תחולה הוראות סעיף 9(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על עבירות כאמור באותם סעיפים שביום תחילתו של חוק זה התיישנו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) המעשה היה עבירה בעת עשייתו;

(2) אילו נעשה המעשה לאחר היום האמור, היה מהווה עבירה לפי הסעיפים האמורים.

דברי הסבר

מחקרים מצביעים על כך שלפגיעה מינית יש השלכות קשות וארוכות טווח. חלק מהבעייתיות של הפגיעה, במיוחד וביתר שאת בקרב מי שנסמכים על אחר, במסגרת יחסי תלות או מרות, היא שיש קושי אינהרנטי להתלונן במקרה של פגיעה מינית.

חוק העונשין מכיר כיום במצב מיוחד של קטין; סעיף 354(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן –

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

חוק העונשין), קובע כי "בעבירות המנויות בסעיף קטן זה, שנעברו בקטין, יחל מנין תקופת ההתיישנות ביום שמלאו לו עשרים ושמונה שנים". בשנת 2004 תוקן חוק העונשין והוסף לו סעיף 354(ג) הקובע סייג להתיישנות עבירת מין שבוצעה בקטין שלא על ידי בן משפחה או אחראי, ולפיו יחל מרוץ ההתיישנות ביום שמלאו לקטין 18 שנים במקום ביום ביצוע העבירה.

אלא שנוסף למסגרת בה הפגיעה היא בקטין, מסגרת של יחסי תלות או מרות היא מסגרת פגיעה במיוחד עבור מי שנמצא/ת בה גם אם הוא בוגר או בוגרת. על כן מוצע שבמקרה שעבירת המין נעשתה במסגרת יחסי תלות או מרות, יחל מניין ההתיישנות בתום יחסי התלות או המרות כדי לתת לנפגע/ת את הסיכוי והאפשרות להתלונן נגד הפוגע בהיותם משוחררים מהתלות בו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1239/24) ועל ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/2062/24).

הצעת החוק זהה לפ/2062/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)